

다. 공공개발 안전·보건 및 정보처리 업무에 관한 사항

조치요구서 - 11

권 고

1. 제 목 : 재난발생 시 체계적 대응을 위한 내부기준 마련 필요
2. 소관부점 : 안전경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

안전경영실은 「업무분장세칙」 제6조의2 제1항 각 호에 따라 안전·재난·보건관리업무 총괄, 안전경영체계 구축·관리업무, 사업장 안전사고 대응총괄, 안전관련 제도 개선 및 교육 실시 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제5조에 따르면 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 않도록 안전보건관리 체계 구축 등의 조치를 하여야 한다.

또한, 기획재정부의 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제17조에 따르면 공공기관은 안전관리 대상 사업시설에 대하여 근로자가 위험 상황을 인지하였을 때 근로자가 발주자 또는 원청에게 직접 일시 작업 중지를 요청할 수 있는 제도를 운영하여야 하며

작업중지를 요청한 경우 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 실시함과 더불어 요청 내용과 조치 결과를 기록하고 보존하여야 한다.

같은 지침 제21조 제1항에 따르면 공기업·준정부기관의 임원이 고의나 중과실로 제20조에 따른 임원의 직무를 불이행하거나 게을리한 결과로 안전관리 대상 사업·시설에서 다음 각 호47)의 어느 하나에 해당하는 사고가 발생한 경우에는 해당 임원을 해임하거나 해임을 건의할 수 있도록 되어 있다.

한편, 정부는 2025. 6. 5. 안전치안점검회의를 통해 “부주의, 무관심 등으로 예측된 사고, 예방 가능한 사고가 발생할 경우 엄정히 책임을 물을 것”이라는 대통령 지시사항을 전 부처, 지자체 및 공공기관에 통보하였고

우리 기관의 안전보건관리책임자인 부사장은 2025. 6. 19. “안전 및 재난 관리 철저 이행요청”을 통지하여 재난대응체계의 정비 등 안전 관리 전반에 대해 실질적이고 선제적인 조치를 취하도록 지시한 바가 있다.

47) **제21조(임원의 책임)** ① 주무기관의 장은 공기업·준정부기관의 임원이 고의나 중과실로 제20조에 따른 임원의 직무를 불이행하거나 게을리한 결과로 안전관리 대상 사업·시설에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고가 발생한 경우에는 법 제35조에 따라 해당 임원을 해임하거나 해임을 건의할 수 있다.

1. 「산업안전보건법」 제2조제2호에 따른 중대재해
4. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 중대산업재해
6. 그 밖에 이에 준하는 경우로서 근로자와 국민의 안전에 중대하고 현저한 위해를 발생시킨 산업재해 또는 사고

따라서, 각 부점은 공사의 사업장에서 자연재해 및 사회재난 발생 시 해당 사실을 신속하게 공유하고 안전관리 총괄부점과 조직적으로 대응하여 중대재해로 이어지지 않도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 지난 3월 발생한 사회적 재난인 경북 산불과 관련하여 해당 소재지에 위치한 사업장(발주사업장, 작업장)의 대응실태를 점검한 결과

(1) ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆(발주사업장) 대응 관련

0000. 0. 00. 00:00 ◆◆◆◆에서 산불과 관련하여 긴급 대피명령을 발령하였는데 관내 소재한 “◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆”의 경우 대피명령 당일에는 근로자들이 산불로부터 안전한 지역으로 대피하였으나

다음날인 0. 00. 오전은 [그림 7]과 같이 매연으로 인해 가시거리가 400~500m 정도로 시야가 확보되지 않은 상황이었으나 방진마스크를 착용한 채 점토벽돌 쌓기 공중(모르타르 물반죽 부분 소진을 위한 작업)을 진행⁴⁸⁾하다가 오후에 철수하였다.

[그림 7] 0. 00. 오전 당시 산불발생 위치 및 현장상황

산불발생 현황 및 작업장 위치	공사현장 인근 상황
------------------	------------

“기재 생략”

48) 2025. 3. 26. 작업일보 확인 결과 외벽 작업을 위해 조적공 10명, 미장공 15명이 출근함

이후, [그림 8]과 같이 같은 날 00:00분부터는 다양한 경로로 연락 체계가 구축되어 직원 근태, 임시숙소, 추후 대응방안 등의 검토가 이루어졌고

다음 날인 00일 00:00부터는 온라인 비상연락망이 구성되어 체계적으로 현장 상황이 공유된 사실이 확인되었다.

[그림 8] ♣♣♣♣ 관련 비상연락망 운영 현황



업무복귀는 주민대피명령 해제, 대기질 기준치 이하, 실내 공기질 기준치 이하 조건을 충족한 0000. 0. 0.에 이루어진 것으로 확인되어 초기 대응 당시 비상연락망 구축에 다소 혼선이 있었으나 체계적으로 근로자의 안전을 확보한 것으로 판단된다.

(3) 재난상황 발생 시 대응체계 관련 기준마련 필요

안전경영실은 2021. 1. 13.⁵¹⁾ 안전보건경영시스템을 구축하였고, 2023. 11. 24. 업무연속성경영시스템 인증(ISO22301)을 취득하여 산업재해 및 대규모 재난 시 기관의 핵심기능 중단 피해를 최소화할 수 있는 재해 경감관리 체계를 구축하였는데

51) 안전보건경영시스템(ISO45001) 구축에 따른 활용안내(2021. 1. 13. 캠프연구소-154)

상기 (1), (2)의 사례의 경우 공사 관리 사업장(발주사업장, 작업장)에서 재난상황이 발생하였을 때 재난 관련 총괄부점으로 내용을 공유해야 하는 절차를 명확하게 인지하지 못하여 발생한 문제로 확인되었다

특히, 공사의 경우 [표 19]와 같이 작업장(본사 및 지역본부), 도급사업장(사옥 및 준공 후 관리 중인 사업장), 건설사업장(공사가 발주한 건설공사 업장) 등 법적책임주체가 다양한 사업장을 운영하고 있고

[표 19] 공사 업무관련 사업장 분류 및 법적 책임 주체

분류	세부 내용	신고주체	법적 책임 주체
----	-------	------	----------

“기재 생략”

사업장 종류에 따라 재난상황에 대한 신고주체(보고주체)는 다르나 법적 책임주체는 공사로 동일하므로 재난상황이 발생하였을 경우 공사 직원들이 보고 및 대응할 수 있는 표준화된 기준을 마련하고 지속 점검하여 재난상황이 중대재해로 확대되지 않도록 관리할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 안전경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으나 감사기간 이후 사회재난 현장조치 행동매뉴얼을 수립하여 전부점에 통보⁵²⁾하였으므로 관련 매뉴얼을 지속적으로 정비하겠다고 답변하였다. 또한, 재난상황이 발생하였을 경우 소관부점의 초기대응이 중요하므로 각 부점에서 작업중지·대피·보고 등 적절한 조치를 취할 수 있도록 안전인식 제고 및 재발방지를 위해 관련 절차를 명확히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

안전경영실장은 안전관리 총괄부서로서 자연재해, 사회재난 등 재난 상황 발생 시 사업장의 유형에 따라 신속하게 대응·보고할 수 있도록 재난대응 관련 내부기준을 마련하시기 바랍니다. (권고)

52) 사회재난 현장조치 행동매뉴얼 수립 및 제정에 따른 매뉴얼 배포(2025. 7. 23., 안전경영실-485)